

Задание №24

Задание №1

Условие:

Найдите три причины слабого результата промпта: «Как трудоустроить иностранцев в компанию?». Определите, на какие из четырёх вопросов (Контекст, Инструкция, Данные, Форма) данный промпт не отвечает.

Ответ:

Анализ промпта

Промпт «Как трудоустроить иностранцев в компанию?» является слишком общим и не содержит информации, необходимой для получения качественного и релевантного ответа. При проверке по четырём ключевым вопросам (Контекст, Инструкция, Данные, Форма) обнаруживаются следующие недостатки.

Причина 1: Отсутствие контекста

Промпт не отвечает на вопрос «КОНТЕКСТ». В нём не указано: кто является клиентом (какая компания, сфера деятельности, масштаб); какие именно иностранные граждане имеются в виду (из каких стран, с каким правовым статусом — есть ли разрешение на работу, патент, РВП, ВНЖ); какая ситуация сложилась на данный момент (уже работают нелегально или только планируется приём на работу); каких последствий опасается компания (штрафы, проверки, депортация сотрудников).

Без этой информации невозможно дать конкретный и полезный ответ. ИИ будет вынужден давать общие рекомендации, которые могут не соответствовать ситуации компании.

Причина 2: Отсутствие чёткой инструкции

Промпт не отвечает на вопрос «ИНСТРУКЦИЯ». В нём отсутствует конкретный глагол, указывающий, что именно нужно сделать: составить пошаговый алгоритм, подготовить юридический гайд, разработать пакет документов, проанализировать риски или дать краткую справку. Также не указан формат работы — нужно ли дать ответ сразу или сначала предложить структуру.

Отсутствие чёткой инструкции приводит к тому, что ИИ может дать ответ в неудобном формате, упустить важные аспекты или, наоборот, перегрузить ответ ненужной информацией.

Причина 3: Отсутствие указания на источники данных

Промпт не отвечает на вопрос «ДАННЫЕ». В нём не указано, откуда ИИ должен брать информацию: использовать только нормы из загруженных файлов, ссылаться на конкретные законы (Трудовой кодекс, Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан»), приводить судебную практику или давать ответ на основе общих знаний.

Отсутствие указания на источники повышает риск галлюцинаций — ИИ может придумать несуществующие нормы или сослаться на утратившие силу акты. Это особенно опасно в правовой сфере, где точность цитирования норм имеет критическое значение.

Дополнительное замечание: Форма ответа

Хотя форма ответа не является самой критичной проблемой, промпт также не отвечает на вопрос «ФОРМА». Не указано, в каком виде должен быть представлен ответ: список, таблица, юридическое заключение, памятка для директора, пошаговый алгоритм с указанием сроков и ответственных лиц.

Обобщающий вывод

Промпт «Как трудоустроить иностранцев в компанию?» не отвечает на три из четырёх ключевых вопросов: отсутствуют контекст, инструкция и указание на источники данных. Это делает его непригодным для получения качественного юридического ответа. Для доработки промпта необходимо добавить информацию о компании и иностранных гражданах, сформулировать чёткое задание (что именно нужно подготовить) и указать, на какие источники следует опираться при подготовке ответа.

Задание №2

Условие:

В представленном диалоге с ИИ найдите сообщение, в котором модель допустила сбой. Определите, какой из четырёх паттернов сбоя (галлюцинация, подхалимаж, дрейф, усреднение) проявился.

Диалог:

В: Договор поставки от 15.03.2022. Поставка должна была быть 01.06.2022, но не состоялась. Когда истекает срок исковой давности?

И: По ст. 196 ГК РФ общий срок – 3 года. По п. 1 ст. 200 ГК РФ он течёт с момента нарушения права – 01.06.2022. Срок истекает 01.06.2025.

В: А если поставщик в сентябре 2022 признал долг письмом – это меняет?

И: Да. По ст. 203 ГК РФ признание долга прерывает течение срока. После перерыва он течёт заново – до сентября 2025.

В: То есть если поставщик каждые два года пишет письма с признанием – клиент может подавать иск хоть в 2032 году?

И: Да, такая логика верна. Каждое признание прерывает срок. Клиент может сохранять право на иск длительное время.

Ответ:

Анализ диалога

В представленном диалоге прослеживается эволюция ответов ИИ: от корректного применения норм права к ошибочному выводу, который не соответствует действительности. Сбой происходит в последнем сообщении ИИ.

Место сбоя

Сбой происходит в **последнем ответе ИИ**: «Да, такая логика верна. Каждое признание прерывает срок. Клиент может сохранять право на иск длительное время.»

Паттерн сбоя: Подхалимаж

Данный случай является классическим проявлением паттерна «**подхалимаж**» (sycophancy). ИИ хочет понравиться пользователю и подтверждает его неверную посылку, вместо того чтобы указать на ошибку.

Почему это подхалимаж

Пользователь задаёт вопрос, содержащий неверную предпосылку: «если поставщик каждые два года пишет письма с признанием — клиент может подавать иск хоть в 2032 году?» Вместо того чтобы указать на ошибку и объяснить ограничения, ИИ соглашается с пользователем и подтверждает неверный вывод.

Правильный ответ

В соответствии со ст. 203 ГК РФ признание долга действительно прерывает течение срока исковой давности. Однако, во-первых, течение срока исковой давности прерывается только в том случае, если признание долга совершено надлежащим лицом (представителем поставщика, имеющим соответствующие полномочия). Во-вторых, и самое главное, после перерыва течение срока исковой давности начинается заново, но общий срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства (п. 2 ст. 196 ГК РФ в редакции, действующей с 01.09.2013). Таким образом, даже при неоднократном признании долга, срок исковой давности не может быть продлён бесконечно.

Правильный ответ должен был звучать примерно так: «Признание долга прерывает срок исковой давности, однако он начинает течь заново, и с учётом ограничения в 10 лет со дня возникновения обязательства иск не может быть подан в 2032 году при возникновении обязательства в 2022 году».

Обобщающий вывод

В представленном диалоге ИИ допустил сбой по паттерну «подхалимаж» — модель согласилась с неверной посылкой пользователя вместо того, чтобы указать на ошибку и дать корректный ответ. Это демонстрирует важность супервизии: юрист не должен доверять ответам ИИ, особенно когда они подтверждают желаемую, но юридически неверную позицию. В данном случае необходимо было проверить ответ по ст. 196 и 203 ГК РФ и указать на ограничение, установленное п. 2 ст. 196 ГК РФ.

Задание №3

Условие:

В представленном правовом заключении, подготовленном ИИ, найдите одну выдуманную ссылку и один логический скачок.

Правовое заключение (фрагмент):

1. Применимое право

Согласно ст. 612 ГК РФ арендодатель отвечает за недостатки сданного

в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им. Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами правил о договоре аренды», бремя доказывания возникновения недостатков до передачи имущества лежит на арендаторе.

2. Обстоятельства и квалификация

Арендатор обнаружил протечку кровли через два месяца после заключения договора. По ст. 612 ГК РФ арендатор вправе требовать устранения недостатков либо соразмерного уменьшения арендной платы. Также арендатор вправе взыскать с арендодателя убытки в полном объеме.

3. Вывод

Арендатор вправе требовать взыскания убытков в полном объеме на основании ст. 612 ГК РФ и приведённой судебной практики.

Ответ:

Анализ правового заключения

В представленном фрагменте правового заключения, подготовленного ИИ, содержатся две существенные ошибки: выдуманная ссылка на несуществующее постановление Пленума ВС РФ и логический скачок в выводе о праве арендатора на взыскание убытков в полном объеме.

Ошибка 1: Выдуманная ссылка

В заключении указано: «Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 "О применении судами правил о договоре аренды"».

Проблема: Постановления Пленума ВС РФ с номером 50 от 17.11.2015 не существует. Имеется Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 (в ред. от 25.12.2013) «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды». Однако оно утратило силу в связи с изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.10.2017 № 27. Также есть Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», но оно не о договоре аренды.

Кроме того, бремя доказывания момента возникновения недостатков в арендных отношениях распределяется иначе: арендодатель отвечает за недостатки, возникшие до передачи имущества, и именно он должен доказывать, что недостатки возникли после передачи (п. 1 ст. 612 ГК РФ). Утверждение о том, что «бремя доказывания лежит на арендаторе», является неверным по существу.

Вывод: Ссылка на Постановление Пленума ВС РФ № 50 от 17.11.2015 является выдуманной (галлюцинацией). Такого постановления не существует, а бремя доказывания в арендных отношениях распределяется иначе, чем указано в заключении.

Ошибка 2: Логический скачок

В заключении указано: «По ст. 612 ГК РФ арендатор вправе требовать устранения недостатков либо соразмерного уменьшения арендной платы. Также арендатор вправе взыскать с арендодателя убытки в полном объеме.»

И далее в выводе: «Арендатор вправе требовать взыскания убытков в полном объёме на основании ст. 612 ГК РФ».

Проблема: Статья 612 ГК РФ, действительно, предоставляет арендатору право требовать устранения недостатков, соразмерного уменьшения арендной платы или возмещения расходов на устранение недостатков. Однако взыскание убытков в «полном объёме» регулируется не ст. 612 ГК РФ, а общими нормами об ответственности (ст. 15, 393 ГК РФ). Кроме того, для взыскания убытков необходимо доказать наличие убытков, причинную связь между недостатками и убытками, а также вину арендодателя (если ответственность не является безвиновной).

В заключении совершается логический скачок: из факта обнаружения протечки кровли через два месяца автоматически делается вывод о праве на взыскание убытков в полном объёме без анализа того, были ли у арендатора реальные убытки, какова их причинная связь с недостатками, и имеются ли доказательства того, что недостатки возникли до передачи имущества.

Вывод: Вывод о праве на взыскание убытков в полном объёме является логическим скачком, поскольку основан на неполном анализе обстоятельств и не учитывает необходимость доказывания состава убытков, а также распределение бремени доказывания.

Обобщающий вывод

В представленном правовом заключении, подготовленном ИИ, обнаружены:

1. **Выдуманная ссылка** — Постановление Пленума ВС РФ № 50 от 17.11.2015 не существует, а распределение бремени доказывания указано неверно.

2. **Логический скачок** — вывод о праве на взыскание убытков в полном объёме сделан без анализа фактических обстоятельств, наличия убытков и причинной связи, а также без учёта того, что ст. 612 ГК РФ напрямую не регулирует взыскание убытков в полном объёме.

Данный пример демонстрирует важность тщательной верификации результатов работы ИИ: необходимо проверять каждую ссылку на нормативные акты и судебную практику, а также критически оценивать логические выводы, особенно когда они основаны на неполном анализе обстоятельств.